Business Law and Practice

主要围绕六个核心问题展开：

成立（Start）→ 管理（Manage）→ 利益相关者（Stakeholders）→ 融资（Finance）→ 税务（Tax）→ 终止（Exit/Insolvency）

1. STARTING A BUSINESS

- Sole Trader
  - 特点
    - No separate legal personality
    - Unlimited liability
    - Income tax
  - Sole Proprietorship = Sole Trader
  - 提到"简单"、"灵活取款"且个人资产风险较低时，优先考虑 Sole Trader。
- Partnership
  - 基本概念 Partnership Act 1890
    - 只要满足以下三个条件，即自动构成普通合伙 (General Partnership)，无需书面协议或注册：
      - Persons carrying on a business (经营业务)
      - In common (共同)
      - With a view of profit (以营利为目的)
    - "营利目的"必须是指为了合伙人自身的利益（Personal gain）
    - 分类 — 1. 定期合伙Partnership for a fixed term；2. 任意合伙 / 随意合伙Partnership at will
    - 合伙企业**无需注册名称**，但必须遵守命名法规。
  - No separate legal personality
    - 诉讼程序 (Procedural Rules) — 选择 A：**起诉合伙企业名称。** (Sued in the name of the firm) 这在程序上是允许的，效果等同于起诉了当时所有的合伙人。选择 B：**起诉特定的合伙人。** (Sued individually) 因为责任是连带的，客户可以只盯着那个犯错的会计师（合伙人）起诉。
    - 按形式 (Type) 分类
      - 普通合伙(General Partnership) ✘ 无限连带责任 (Unlimited joint and several liability)。合伙人需用个人财产偿还债务。
      - 有限合伙(Limited Partnership, LP) ✘ 部分限制。必须至少有一名普通合伙人承担无限责任 (General Partner)。
      - 有限责任合伙(LLP) ✔ 全面限制。所有成员 (Members) 的责任仅限于其出资额，类似于有限公司股东。
  - Joint and several liability
    - 原则
      - 所有合伙人均对合伙企业的债务承担责任。
      - 除非能够同时证明 — 该合伙人无权进行此项交易（No Authority）；AND 与他交易的人知道其无权限，或不知道/不相信他是合伙人。
    - 合伙人之间的处理
      - 入伙
        - **新合伙人对加入事务所前产生的债务不承担责任。**
        - 除非：更新合同 (Novation)：如果新合伙人、旧合伙人和债权人三方达成新协议 (Novation Agreement)，明确同意新合伙人承担旧债务，那么他才需要负责。
      - 分配：如果没有协议，则适用法定的"平等原则"，平等分享资本和利润。
      - 退出后债务处理
        - 合伙人退休本身，并不会解除其对退休前所产生债务的责任。
        - **债务更替 (Novation)**，必须达成一项三方协议：退休合伙人 (Retiring Partner)+新组成的事务所/现有合伙人 (The Reconstituted Firm)+债权人 (Creditors) 只有**债权人同意免除退休合伙人的责任**，并接受新事务所承担该债务，退休合伙人才能免责。
        - Future Debts (新债)：可能负责（如果未通知客户，构成 Holding Out）
      - 诚信责任（fiduciary duty） 主体：合伙人及准合伙人 (Prospective partners)。
      - 义务
        - 1.必须披露相关信息 (Duty to disclose)，个人财务情况都算；
        - 2.对私利负责 (Account for Private Profits)合伙人不得利用合伙企业获取个人利益。如果发生了这种情况，法律默认该利润属于合伙企业，推定信托 (Constructive Trust)
        - 3.竞业禁止 (Duty not to Compete)。
      - 信义关系 (Fiduciary Relationship)
        - 根据法律，这笔意外之财（礼物）默认属于合伙企业。收到礼物的合伙人被视为该资产的**推定受托人** (Constructive Trustee)，必须代公司持有该礼物 例外情况 (Exception)：如果该合伙人向所有其他合伙人**充分披露 (Full Disclosure) 并获得他们的同意** (Consent)，他就可以合法地个人保留这份礼物。
        - 内部补偿 (Indemnity)：如果某合伙人违反了诚信义务或因个人过失导致商号受损，该合伙人必须在内部补偿 (Indemnify) 其他无辜合伙人的损失。
      - 除名 (Expulsion) — 除名权必须通过合伙协议中的明示条款 (Express Agreement) 授予
      - 除非合伙人另有约定，否则**合伙人的死亡、破产**将自动解散合伙关系（与LLP有区别）。
    - 侵权行为（包括欺诈）的替代责任 — 如果合伙人在**正常业务**过程中 (ordinary course of business)，或者在获得其他合伙人**授权** (authority) 的情况下实施了不当行为（如欺诈），**合伙企业（即所有合伙人）需对此承担责任。**
  - governance
    - 简单多数决(Majority, >50%) — 普通业务事项(Ordinary matters)
    - 一致同意 (Unanimous)
      - 改变业务性质(Change in nature of business)
      - 引入新合伙人(Introduction of new partner)
      - **更改 LLP 名称**
    - 当合伙人为合伙企业的目的，支付或垫付了超过其约定资本（Capital）的款项时，该合伙人有权就该笔垫款获得年**利率为 5% 的**利息
    - 合伙人的持续权力 (Continuing Authority) — 合伙企业解散后，合伙人的权力并不会立即完全终止。相反，合伙人保留了"必要的权力"来：清算合伙事务 (wind up the affairs) 完成未竟的交易 (complete transactions begun but unfinished)
  - 合伙企业披露规则
    - 1.文件披露 (Documentation):所有合伙人的姓名必须清晰地列在商业信函 (Business Letters)、订单、发票和收据上。2.场所展示 (Display at Premises):必须在任何营业地点 (Place of Business) 的显眼位置展示包含所有合伙人姓名的列表。包括商业信函、订单、发票等文具上必须列出所有合伙人的姓名 3.应询提供 (On Request):必须向任何在业务过程中询问合伙人信息的人提供该名单。
    - 如果合伙人数量**超过 20 人**，法律允许例外情况：企业可以不在商业文件上列出所有名字，但必须在文件中注明
- LLP
  - Separate legal personality — 有限责任合伙企业必须在**公司注册处**（Companies House）注册，**如果未注册，它应被视为普通合伙企业。**
  - Limited liability — 成员是对 LLP（在清算中由清算人代表）负责，而不是直接对债权人负责
  - Partnership-style taxation
  - governance
    - 任何 LLP 必须始终保持至少 **2名 指定成员** — 如果 LLP 的指定成员减至 1 人及以下，并持**续超过 6 个月**，剩下的该名成员将对 LLP 在此期间产生的债务承担个人无限责任
    - LLP 必须向 Companies House 提交**年度账目 (Accounts) 和确认声明 (Confirmation Statement)**
    - 必须经过正式注册程序（填写 Form LL IN01）
    - (LLP) 的法律生命始于公司注册处 (Companies House) **颁发成立证书 (Certificate of Incorporation) 之日。**
- 有限合伙 (Limited Partnership, LP) — 在 LP 中，必须至少有**一名无限责任合伙人**，有限合伙人不能参与管理。对比：而在 LLP 中，所有合伙人都可以参与管理，且**都享有有限责任。**
- Company
  - Separate legal personality
    - 交易资格
      - 私人有限公司 (Ltd)要求：仅需获得 Certificate of Incorporation (公司注册证书)。结果：一旦证书签发，公司即拥有法人资格，可立即开始交易。
      - 公共有限公司 (PLC)要求：必须获得两份文件：Certificate of Incorporation (公司注册证书)Trading Certificate (交易证书/s.761证书)**结果：在获得第二份证书前，不得进行交易或借款。**
    - 透明度
      - 这不仅限于公司股东（Members）。**公众（**包括记者）只要支付规定的费用（prescribed fee），都有权要求查阅或获取副本。
      - 公司二选一行动：A. 遵从请求 (Comply)；或者 B. 向法院申请 (Apply to court) 拒绝该请求。
    - 对于所有董事声称代表公司签订的公司**成立前的合同**，董事**个人对第三方承担责任。**公司对第三方不承担任何责任。
    - 任何公司在任何时候都必须**至少有一名董事是自然人（个人）。**
  - Limited liability
    - 揭开公司面纱
      - 满足以下极端条件，法院才会揭开面纱：存在一项现存的法律义务（Existing Legal Obligation）；且控制人故意利用公司结构来规避或阻挠该义务的履行。
      - 在 SQE 考试中，除非题目**明确描述**被告"故意设立/利用空壳公司来逃避已有的判决债务"，否则**答案通常是不支持揭开面纱。**
      - **除非法院揭开公司面纱并对指名股东下达命令，否则债权人无法对股东强制执行。法院没有义务揭开公司面纱。**
    - 母公司与子公司是两个完全独立
  - Perpetual succession — 无论任何或所有股东死亡、破产或精神失常，公司都将继续存在。
  - Corporate governance
    - 股息
      - 末期股息 (Final Dividend)：公司通过**普通决议** (Ordinary Resolution) 宣派（通常由董事会推荐，股东批准），**年度账目** (Annual Accounts)。决议通过时产生债务。
      - 中期股息 (Interim Dividend)：**董事可以直接决定支付** (Directors may decide to pay)，**管理账目** (Management Accounts)。实际支付时产生债务。
    - 管理层 — 当题目中出现"董事/高管违反内部金额限制"与"外部供应商交易"的情景时：如果考点问"公司是否受约束？" → 答案通常是 YES（依据 s.40 CA 2006 保护善意第三方）。如果考点问"董事是否有责任？" → 答案通常是 YES（依据 s.171 违反章程/超越权限）。
  - 不同类型的区分
    - 私人有限公司 (Private Limited Company, Ltd) — 下限：必须**至少有 1名 股东。** 上限：法律上 **没有法定上限**（No statutory maximum）。
    - 公众有限公司 (PLC)
      - 要求（如最低股本£50,000、**至少两名董事**等）
      - 所有上市公司都必须是 PLC，但并非所有 PLC 都必须上市。完全允许无限期存在.
      - 实缴比例（Paid-up Requirement）：每股面值（nominal value）至少实**缴 四分之一 (**25%)，加上全部的股本溢价（share premium）。
      - **只有公众有限公司（Public Limited Companies, PLCs）才拥有向公众发行股份的合法能力。**
      -

要求	私人公司 (Ltd)	公众公司 (PLC)
董事人数	至少 1 名	至少 2 名
公司秘书	可选 (Optional)	**必须任命 (Mandatory)**

- 其他
  - 法律纪律执业机构（Legal Disciplinary Practices，简称LDPs） — 非律师管理者或所有者的比例不得超过 25%
  - Alternative Business Structure (ABS) — 非律师可以拥有 100% 的所有权或管理权
  - 担保有限公司 (Company Limited by Guarantee) — 无股本：它没有股份 (No share capital)，因此也没有股东 (Shareholders)。担保成员：取而代之的是"担保成员" (Guarantors/Members)。名义担保：成员承诺在公司清算 (Winding up) 时，支付一笔名义金额（通常为 £1）作为资产贡献。
  - 无限公司 (Unlimited Company) — 不需要向公司注册处 (Registrar of Companies / Companies House) 提交年度账目 (Annual Accounts)
  - 合作社 (Cooperatives) — 所有权 (Ownership)：属于**成员 (Members)**，而非外部投资者 (Shareholders)。控制权 (Control)：遵循**"一人一票"**原则 (Democratic Member Control)，而非"一股一票"。目的 (Purpose)：为了成员的**共同利益** (Mutual Benefit)，而非单纯的资本增值。

2. COMPANY FORMATION & CONSTITUTION

- Incorporation
  - Companies House filing
    - Form IN01 必填项
      - 公司基本信息：公司名称 (Company Name)、注册办公地址 (Registered Office)、公司类型 (Type of Company)。
      - 人员结构：董事 (Directors)、公司秘书 (Secretary，如有)、股东 (Shareholders/Subscribers) 的详细资料。
      - 资本结构 (Statement of Capital)：股份数量、类型、面值 (Nominal Value) 以及初始缴款情况。
      - 公司章程 (Articles of Association)：关于是否采用标准章程 (Model Articles) 或自定义章程的指示。
      - 实际控制人 (PSC)：Persons with Significant Control 的详细信息。
    - 单一文件原则 (Single Document)
      - 当公司出现"Pre-emption rights" (优先购买权) 和 "Confidentiality" (保密) 的冲突时：想约束所有人（包括未来股东） ➡ 放入 Articles。想保密 ➡ 留在 Shareholders' Agreement。重点：提交给注册处 ➡ **必须是整合后的单一 Articles 文件**，绝不要附带 Agreement。
      - 股东协议通常无需向 Companies House 备案。
    - 持续报告义务
      - 目的：确认公司在注册处登记的信息（如董事、股东、注册地址、实际控制人 PSC）是准确和最新的。频率：至少**每 12 个月一次**（Review Period）。截止日期：审查期结束后的 **14天 内必须提交**。确认声明 (Confirmation Statement)。费用：提交时需缴纳法定费用。
      - 后果 — 在英国公司法中，违反这些备案义务（如未备案特别决议）通常被定性为**刑事犯罪**。
  - Articles of Association
    - 一般来说，Amendment of Articles — 必须提交两份文件：1. 股东特别决议 (Special Resolution)+2. 修改后的公司章程 (Amended Articles)
    - 强化条款 (Provision for Entrenchment)
      - 当公司章程规定某些条款的修改需要比"特别决议"(Special Resolution, 75%) 更高的门槛（如本题中的90%）。
      - 需要提交以下三份文件：修改后的章程The amended articles+采纳修改的决议The resolution (Special Resolution)+**合规声明** (关键点) A statement of compliance 注意：新增/取消 Entrenchment发的是 **限制性条款通知 (Notice of Restriction)**
      - 虽然公司可以设置很高的修改门槛，但法律禁止设立"永远无法更改"的条款。全体成员的一致同意 (Unanimous Consent)即可
    - 生效时间
      - **决议一经通过立即生效**
      - 例外
        - 1. **更改公司名称** (Change of Name) 仅在公司注册处签发**新的注册证书** (Certificate of Incorporation) 之日生效 (s.78 CA 2006)。
        - 2. **更改经营目的** (Change of Objects) 如果公司章程中包含限制公司经营范围的条款（常见于2009年10月1日前成立的公司），**修改该条款仅在相关表格提交至公司注册处后生效。**
  - 变更信息
    - 公司更改名称 主要有两种途径：
      - 1. 特别决议 Special Resolution (s.78) • 75% 多数票通过 • **需提交决议副本 (Copy of Resolution)** + • 需提交表格 NM01 — 向公司注册官 (Registrar of Companies)提交两份核心文件：决议+通知
      - 2. 章程规定 Articles of Association (s.79) • 依据章程程序 (普通决议) • **无需提交决议副本** + • **需提交通知 (Notice) + 合规声明 (Statement)**
    - 注册地址变更 — **董事会(Board)**即可做决定 只需向公司注册处长（Registrar）发出通知，（Form AD01）
  - 登记信息 — 抵押登记 — 如果公司设立的抵押（Charge）**未在 21 天内于 Companies House 登记，**该抵押对清算人 (Liquidator)、管理人 (Administrator) 和公司的任何债权人 (Creditor) 均无效 (Void)。 在公司抵押登记制度下，知情 (Actual Notice) 通常是不相关的。
- 成员登记册 (Register of Members)
  - 登记册必须包含：成员姓名 (Name) 地址 (Address) 持股数量及类别 成为/停止成为成员的日期
  - 中央登记册的选择权 (The Election) — 私人公司(Private Company)可以选择(Elect)不自己保存登记册，而是将信息保存在 Companies House 的中央公共登记册上
  - 董事 vs 股东 隐私权 — 董事 (Director) 有保护。**住址(Residential Address)保密**，**仅公开送达地址**(Service Address)。股东 (Shareholder) **无特殊保护**。如果在 Companies House 登记，地址即公开。
  - 买方在公司**更新其成员名册时**成为公司成员。

3. MANAGEMENT & DECISION-MAKING

- Directors
  - Appointment
    - 执行董事 全职雇员通常有服务合同 | NED 非执行董事 兼职人员 通常持有**委任书**
    - 单一董事会原则 (Unitary Board): 英国法律不区分"监事会"和"董事会"。所有董事根据 Companies Act 2006 承担相同的一般法定职责 (General Duties)。
    - 服务合同
      - 未经公司成员（股东）决议批准，董事的服务合同中所保证的雇佣期限**不得超过 2年**
      - 如果未获得股东批准而签署了超过2年的保证期合同（根据 s.189 CA 2006）：该"保证期限"条款无效 (Void)（注意：不是整个合同无效，**仅该期限条款无效**）。该合同被视为包含一项条款，即**公司可以随时给予合理通知** (Reasonable Notice) 来终止合同。
  - Removal — 普通决议 (Ordinary Resolution)：需要简单多数，即超过 50% 的票数。罢免董事：属于普通决议事项。**公司章程（Articles of Association）不能通过规**定更高的通过比例（如75%）来剥夺股东的这项法定权利。
  - Authority
    - 当合伙人在公司的日常业务行为中花费自己的金钱时，公司对所有合伙人有**默示的补偿。**
    - 公司签署文件通常需要：两名授权签字人（如两名董事，或一名董事加秘书）；或一名董事签字并由证人见证。
    - **普通合同** (Simple Contract)：公司合同可由任何获得授权的人（express or implied authority）代表公司签署。**一名董事单独签署通常就足够了。** 契据 (Deed)：如果题目明确说是"Deed"（如土地转让），则需严格遵循 s.44：需要 (a) 两名授权签字人（2名董事 或 1董事+1秘书），或 (b) 1名董事+1名见证人。
  - Actual authority Apparent authority — • Actual Authority = 内部视角（合伙人同意了吗？） • Apparent Authority = 外部视角（看起来像有权吗？）
  - 公司秘书 (Company Secretary)
    - 签订行政性质 (Administrative) 合同的"表见代理权" (Ostensible/Apparent Authority)，但通常**没有签订商业性质 (Commercial) 合同的权力**，除非获得董事会特别授权
    - 内部管理（租车、买办公用品、招人）属于行政事务
    - 如果私人公司没有秘书：**任何要求送达给秘书的文件，可以送达给公司本身**；如果文件抬头写的是给"秘书" (addressed to the secretary)，在法律上视为已发给公司。
    - 公众公司 (PLC)秘书要求 — 确保秘书具备所需的知识和经验，并且符合以下条件之一：过去 5 年中至少有 3 年曾担任公众公司的秘书；是特定专业机构的成员（如特许会计师 ACCA、特许秘书 ICSA 等）；是英国的执业律师（Solicitor, Barrister or Advocate）；或者（兜底条款）：凭借其持有的其他职位或成员资格，在董事看来有能力履行秘书职责的人。
    - 公司**必须备存秘书名册并供查阅**，同时通知注册处。违规属于**刑事犯罪。**
  - 影子董事 (Shadow Director)
    - 影子董事对公司负有与普通董事相同的一般责任 (General Duties)
    - 判断一个人是否为影子董事，需同时满足以下三个条件：1未被正式任命：此人没有经过正式程序被任命为董事（De jure director）。2发出指令：此人对公司事务发出了具体的指示或导向。3**习惯性服从 (Accustomed to act)**：这是最关键的一点。董事会不仅仅是听取建议，而是习惯性地、放弃自身判断地照做。
    - 例外情况：如果此人是以专业身份（如律师、会计师）提供建议，董事会听从建议，则不构成影子董事 (s.251(2))。
- Statutory duties
  - Act within powers
  - Promote success
  - Independent judgment
  - Reasonable care and skill — The Dual Test (双重测试标准)
    - 客观标准 (Objective Test): 处于该职位的董事被合理期望应具备的知识、技能和经验 (s.174(2)(a))。
    - 主观标准 (Subjective Test): 该特定董事实际拥有的知识、技能和经验 (s.174(2)(b))。
    - 普通人标准 (Reasonable person) 只是底线，专业人士必须达到更高的专业标准。
  - Avoid conflicts
    - "情势冲突" (Situational Conflict)
      - 董事所处的环境或身份本身与公司利益对立
      - 董事会授权 (Board Authorization) 如果该事项已获得董事会 (Directors) 的授权，则不违反该义务。决策机制：**必须由无利害关系的董事 (Independent Directors) 进行投票。** 法定人数：有利益冲突的董事不能计入法定人数 (Quorum)，**也不能参与投票。**
      - 检查主席是否有资格投票。如果主席本人没有利益冲突，他就有 Casting Vote。
      - **如果涉及实质性财产交易 (Substantial Property Transactions, s.190) 或董事贷款，则必须由股东批准。**
    - 公司向董事贷款
      - 为了防止利益冲突和资产滥用，一般原则是：公司不得向其董事（Director）提供贷款（Loan）
      - 除非：该交易已获得公司成员（股东）的**普通决议 (Ordinary Resolution) 批准。**
      - 有例外情况不需要股东批准
        - 小额贷款 (Minor and business transactions)：如果贷款总额不超过 **£10,000**，则无需股东批准 (s.207)。
        - 公司业务支出 (Expenditure on company business)：如果是**为了公司利益履行职责（**如差旅费预支），且**金额不超过 £50,000** (s.204)。
        - 放贷业务 (Money lending companies)：如果**公司本身是银行或放贷机构**，且贷款是在正常业务流程中进行的。
    - 涉及董事的重大财产交易 (Substantial Property Transaction, SPT) 通常需要股东普通决议
      - 如果董事及其关联人合计持有另一家公司 20% 以上 的投票权，则该法人团体被视为关联人。
      - SPT 门槛判断：**价值 > £100,000：一定是 SPT。 价值 > £5,000 且 > 公司净资产的 10%：是 SPT。** 价值 < £5,000： 绝不是 SPT。
      - **注意：在 SPT 规则下，兄弟姐妹 (Siblings) 不是关联人 (s.253)。**
      - 重大财产交易是指向公司董事买入或出售"重大"（意指超过 £100,000，或超过 £5,000 且超过公司净资产价值的 10%）资产的情况。
      - **例外：如果涉及的公司是全资子公司 (wholly owned subsidiary)，则不需要成员决议，只需要该公司（全资子公司）的董事会决议。**
  - No third-party benefits
    - 关联人士 (Connected Person)
      - 如果一名董事在另一家法人团体（Body Corporate）中：持有至少 **20%** 的股本；或行使超过 20% 的投票权。该法人团体即被视为与该董事"有关联" (Connected)。
      - 可撤销(Voidable)：公司有权选择让合同无效（除非公司确认合同）。
    - 追认 (Ratification) — 当董事的行为违反了其对公司的职责（包括违反公司章程的限制）时，该行为在法律上是可撤销的。但是，公司股东可以通过决议来"原谅"或"确认"这一行为，这被称为追认。只需**普通决议 (Ordinary Resolution)，但涉事董事不能投票。**
  - Declare interests
    - 凡董事对公司交易有直接或间接利益，并且其他董事不知道，就必须声明。
    - 公司章程 (Articles)：声明了利益不代表自动获得投票权。未修订的《标准章程》依然禁止投票。
    - 一、拟进行的交易 — 董事拥有供应商公司的股份，公司准备向该供应商采购货物。董事的配偶拥有承包商公司，公司准备授予该承包商工程合同。董事本人准备出售自己的房产给公司。公司准备聘请董事经营的另一家公司提供咨询服务。董事将从交易中获得佣金、介绍费或其他经济利益。
    - 二、已经发生的交易 — 公司已经签约，董事后来才发现自己的兄弟是该供应商的大股东。公司完成收购后，董事才发现自己持有被收购公司的股份。
    - 只是亲属关系，没有任何经济或其他利益？ → 通常无需仅因亲属关系声明。
  - 董事取消资格 (Director Disqualification)
    - 违反职责可能导致刑事和/或民事制裁，和/或丧失董事资格
    - 2 - 5 年：较轻微的不当行为 (Less serious)。6 - 10 年：严重的不当行为 (Serious)。11 - 15 年：特别严重的不当行为 (Particularly serious)，如欺诈或屡教不改。
  - 不当交易
    - 如果一名董事知道或理应断定，公司已无合理前景可避免进入清算程序，而该董事仍继续进行交易，且没有采取一切理应采取的措施以最大程度地减少公司债权人的潜在损失，那么，**法院可以在清算程序中命令该董事为公司资产作出贡献。**
    - 触发条件：董事**知道或理应知道公司"无力回天"** (no reasonable prospect of avoiding insolvent liquidation)。
    - 法律后果：这意味着**所有**董事（包括CEO、FD以及其他收到报告的董事）都在那个时间点获得了"实际知情" (Actual Knowledge)。
  - 董事服务合同与程序
    - 1 CA 2006 s.188 是否需要股东批准？ — 根据《2006年公司法》第188条，只有当董事的服务合同保证期限（guaranteed term）超过2年时，才需要股东通过普通决议 (Ordinary Resolution) 批准。
    - 2 CA 2006 s.177 是否需要申报利益？ — 通常，董事必须申报其在拟议交易中的利益。但是，第177(6)(c)条规定了一个例外情况：如果交易涉及董事本人的服务合同 (Service Contract)，则无需申报利益。
    - 3 MA 14 能否投票和计入法定人数？ — 根据《私人公司示范章程》(Model Articles) 第14条，如果董事在拟议的交易或安排中有利益关系，该董事：不能投票 (Cannot vote) 不计入法定人数 (Does not count towards quorum)
- Company Decisions
  - Board resolutions
  - Ordinary Resolution (>50%)
  - Special Resolution (≥75%) — 对公司章程的修改需要一项特别决议
  - Meetings
  - Written resolutions
- 重要控制人PSC Register Updates 14 + 14 规则
  - 事件发生 (Day 0)股东退出，不再是PSC；或现有股东权益比例发生重大变化。第 1 阶段：**14天内**公司必须更新其**内部 PSC 登记册** (Internal PSC Register)。第 2 阶段：随后的**14天内**在内部登记册更新后，公司必须**通知 Companies House (公司注册处)。**
  - 虽然**普通的股东名单（List of Members）变更通常只需要在年度确认声明**（Confirmation Statement）中更新，但 **PSC 的变更必须立即申报**，不能等到下一次提交 CS01。
  - 个人满足以下任一条件即被视为PSC：直接或间接持有公司 超过 **25% 的股份。** 直接或间接持有公司 超过 **25% 的表决权。** 有权任命或罢免**董事会的大多数成员。** 有权行使 **重大影响力或控制权** (Significant Influence or Control)。
- (LLP) 成员变动
  - (LLP) 的成员或指定成员 (Designated Member) 发生变动时，**必须在 14天内 通知公司注册处**
  - 提交内容 — 1.**变更通知** (Notice of change):正式告知官方有人加入或离开。2.**同意声明** (Statement of consent):必须包含该成员 同意担任 (consent to act) 成员或指定成员的声明。这是为了防止在当事人不知情的情况下被登记为承担责任的成员。3.**详细信息声明** (Statement of particulars):新成员的姓名、服务地址、国籍、出生日期等法定信息 (Particulars)。
- 紧密公司
  - 由5名或更少参与者（股东）控制的公司。
  - 一般规则 (s.455 Tax):
    - 如果紧密公司借钱给参与者（Participator），公司通常需要向 HMRC 缴纳一笔税款（常被称为 Deposit），税率目前为 33.75%。
    - 例外
      - ✅ **全职工作：借款人是公司的全职工作董事或员工 (Full-time working director/employee)。**
      - ✅ **持股比例低：借款人没有"重大权益" (Material Interest)，即持股不超过 5%。**
      - ✅ **金额限制：贷款总额不超过 £15,000。**

4. STAKEHOLDERS

- Shareholders
  - Voting rights
    - 董事罢免程序
      - 决策主体：必须是股东 (Shareholders)，而不是董事会。决议类型：只需要**普通决议** (Ordinary Resolution)，即超过 50% 的票数支持即可。不需要特别决议 (Special Resolution, 75%)。程序要求：必须向公司发出特别通知 (Special Notice)，**28天。**（28 天不是召开会议通知，而是向公司提出罢免董事议案的通知。）
      - **不需要证明其有"不当行为" (Misconduct)**
    - 罢免董事不能通过书面决议 (Written Resolution) 进行。法律明确禁止使用书面决议来通过以下两项决定：在任期届满前罢免董事 (Director)；**在任期结束前罢免审计师 (Auditor)。**
    - Show of Hands(举手表决)（首先），Poll Vote(投票表决)（可要求）
    - 如果公司章程试图限制以下人员要求 Poll 的权利，该条款无效 (Void)：不少于 5 名有表决权的成员；或者持有不少于总表决权 10% 的成员（无论是一人还是多人）；或者持有不少于 10% 已缴股本的成员。
  - Dividend rights
    - Capital Maintenance（资本维持）
      - 股东投入的原始资本（Capital）必须保留在公司内用于偿债，不能随意返还给股东
      - 公司只能从可供分配的利润中派发股息
    - 初创公司如何分红？
      - 公司刚成立，第一份年度账目尚未产生
      - 董事们可以在第一份年度账目公布前派发股息，但必须使用**初始账目(Initial Accounts)**
  - Inspection rights
    - 公司必须向任何成员（Member/Shareholder）发送年度账目和报告副本
    - 提交截止日期 (Filing Deadline) Private Company(私人公司) 财年结束后 **9个月** / Public Company(公众公司) 财年结束后 **6个月**
  - Rights on winding up
- 召开股东大会
  - 一般：通常需要 **14 天通知。**
  - 若要以短通知 (Short Notice) 形式召开，必须同时满足以下两个条件：
    - **条件 1：人数多数Majority in Number 同意的股东人数必须超过总股东人数的一半。**
    - **条件 2：持股比例 90% of Voting Rights 同意的股东合计持有的表决权股份不得低于 90%**
- 发行股份
  - 对于只有一类股份 (One class of shares) 的私人有限公司：董事拥有自动授权来发行股份。不需要股东普通决议 (Ordinary Resolution)。*除非公司章程 (Articles) 另有规定
  - 当公司发行**"权益证券" (Equity Securities) 换取"现金" (Cash)** 时：现有股东享有按比例优先认购的权利。若想不按比例发行，或不想走繁琐的法定要约流程，必须排除 (Disapply) 该权利。**需要特别决议 (Special Resolution)。**
  - 为什么非现金发行 (Non-cash Consideration) 通常没有法定优先认购权？因为资产作为对价。此时：发行股份是为了换取特定资产； 不可能要求现有股东先购买这些股份，否则交易无法完成。
- 公司回购股份
  - 资金来源有严格的法律顺位
    - **1首选：可分配利润 (Distributable Profits)这是最主要的来源。如果公司有足够的利润，必须使用利润。**
    - 2次选：新股发行所得 (Proceeds of a Fresh Issue)为了回购旧股而专门发行新股筹集的资金。
    - 3最后手段：资本 (Capital)Permissible Capital Payment (PCP)。仅限私人公司，且只有在利润和新股发行所得不足以支付回购款时，才能动用资本储备。
  - 补充 — 批准回购合同本身仅需普通决议（除非公司章程有更高要求）
- Share Capital
  - Ordinary shares
  - Preference shares
  - Allotment
  - Transfer
  - Pre-emption rights
- Minority Protection
  - Derivative claims 派生诉讼
    - 派生诉讼：当董事违反职责（如疏忽、违信）且控制了公司导致公司不起诉时，股东可以**向法院申请许可** (seek permission)，**代表公司 (on behalf of the company) 对董事提起诉讼。** 注意：**这种诉讼的收益归于公司，而非直接归于股东。**
    - 适当原告规则 — 如果公司遭受了损失（例如客户欠债不还），公司本身是唯一的适当原告。股东个人不能直接起诉造成损失的第三方
    - 反射性损失原则 (Reflective Loss Principle) — 如果股东的损失（如股价下跌、股息减少）**仅仅是公司遭受损失的"反射"或结果，股东不能就此损失起诉不法行为人。**
  - Unfair prejudice petition 不公平损害
    - 当公司的事务是以一种"不公平地损害" (Unfairly Prejudicial) 成员利益的方式进行时，受害股东可以向法院申请救济。
    -

比较维度	派生诉讼 (s.260)	不公平损害 (s.994)
原告身份	代表公司起诉	代表自己起诉
受损方	公司受损	股东个人利益受损
赔偿归属	赔偿金归公司	通常是股份被收购 (变现)

    - 法院可以裁定其认为合适的**任何救济**，极其广泛的酌情权 (Wide Discretion)。
      - 股份回购令 (Share Purchase Order)
      - 行为监管令，要求公司停止某种行为，或必须执行某种行为
      - 授权诉讼，授权以公司的名义提起民事诉讼
    - **受害者本人去诉讼，没有资格代表他人提起诉讼**
  - Just and equitable winding up
- 人格混同 — 在做 SQE 公司法题目时，一旦看到涉及"公司资产"与"股东/董事个人"混淆的情况，请立即警惕：资产归属：股东不拥有公司资产。债务归属：股东通常不对公司债务负责（有限责任）。**保险合同：必须由资产的所有者（即公司）持有。** 记住 Macaura 案的教训：谁拥有资产，谁就必须投保。

5. BUSINESS FINANCE

- Equity Finance（股权融资）
  - Issue of shares
  - Investor funding
  -

情形	法律依据 (CA 2006)	要求
仅有一类股份 (One class of shares)	**s.550**	**董事拥有自动授权** (Automatic authority)
不止一类股份 (More than one class)	**s.551**	**需要普通决议** (Ordinary Resolution)

- Investment — 在做此类题目时，请抓住以下关键词：1. 投资类型：Equity (找 Shares) vs Debt (找 Loans/Bonds)。2. 控制权意愿：Wish to sell (可能涉及 Acquisition) vs Do not wish to sell (通常是 Minority investment 或 Subscription for new shares)。
- Funding (融资)
  - 看所有权要求：不想稀释股权？直接划掉所有 Share/Equity 选项。看资产构成：有租赁资产 (Leased) 或库存（Inventory）？小心 "Fixed charge over ALL assets" —— 这是经典的错误选项。找可行方案：在债务融资（Debt）中，"Fixed charge over certain/specific assets" 通常是最安全、最准确的表述。
  - "Cashflow pressure" / "Short term" ➡ 优先选 Overdraft (透支)。"No assets" / "Notional assets" ➡ 融资需要 Personal Guarantee (个人担保)。"Long term growth" / "Acquisition" ➡ 考虑 Term Loan (定期贷款) 或 Share Issue (发行股份)。
- 固定抵押 (Fixed Charge)
  - 特点：附着于特定资产（如房产、机器）。
  - **控制权：贷款人拥有极强的控制权。借款人未经贷款人同意，不得出售或处置该资产。**
- 浮动抵押 (Floating Charge)
  - 特点：附着于一类不断变化的资产（如库存 Stock、原材料）。
  - 控制权：像云一样悬浮在资产上方。**在抵押结晶 (Crystallisation) 之前**，公司可以在正常业务过程中 (Ordinary course of business) 自由处置这些资产（例如卖出库存换取现金），无需贷款人同意。
  - 有效性 — 找 Creation Date (押记设立日)。**该日期之后进来的钱/货 = 有效。** 该日期之前欠的债 = 无效。注意是否有"Hardening Period（强化期）"问题
  - Hardening Period（强化期 / 回溯审查期） — **Connected Person（关联人）：2 年 Unconnected Person（非关联人）：12 个月**
  - 合格浮动抵押 (Qualifying Floating Charge, QFC) — **QFC 持有人拥有一项特殊的法定权利：可以在不经过法院听证的情况下，直接任命管理人 (Administrator)。**
- 利率 — 利率为 RPI（零售价格指数）+ 25%。法律分析：这是一个极高的惩罚性利率。法院有权根据衡平法管辖权，剔除"显失公平且压迫性" (Unconscionable and Oppressive) 的利率条款。
- Quistclose 信托（一种归复信托 (resulting trust)） — 当借款是出于特定目的，而该目的失败时，资金不会成为借款人一般资产的一部分，而是为贷款人的利益以信托方式持有 (held on trust)。资金归复 (Resulting Trust) 给银行

6. TAXATION

- Income Tax
  -

商业实体类型	适用税种
有限公司	公司税 (Corporation Tax)
个体户	个人所得税 (Income Tax)
普通合伙	个人所得税 (Income Tax)
LLP	个人所得税* (税务透明)
慈善机构	通常享受免税待遇

  - 税务透明原则 (Tax Transparency): — 合伙企业虽然需要提交税报表，但这仅用于申报总收入。**实际纳税人：是每个合伙人个人。** 合伙人需**就其在合伙企业利润中的份额**缴纳个人所得税 (Income Tax)。
- VAT增值税
  - "持续经营转让"（Transfer of a Going Concern，TOGC）
    - 如果资产被受让人（买方）用于经营与转让人（卖方）相同种类的业务，则该转让被视为 TOGC，处于增值税征收范围之外 (Outside the scope of VAT)。
    - TOGC 不是可选项。如果符合条件，卖方绝对不能收取增值税。如果卖方错误地收取了增值税，买方将无法向税务局（HMRC）抵扣这笔税款
  - 一旦 VAT 注册生效 (Effective Date of Registration)，企业就立刻进入 VAT 系统。这意味着权利（退进项税）和义务（缴纳销项税）是同时立即生效的。
  - SQE 考试中默认使用当前的 Standard Rate (20%)
  - 豁免供应 (exempt supplies)
    - 在英国增值税法下，由注册医疗专业人员提供的、旨在保护、维持或恢复健康的医疗服务，属于豁免供应
    - 注册义务：只有应税供应 (Taxable Supplies) 计入增值税注册门槛（目前为 £90,000）。豁免供应不计入此门槛。因此，无论利润或营业额多高，该医生都不需要（也不能）注册 VAT。
- Corporation Tax
  - 来源原则 (Source Doctrine)
    - 分类征税制度 (Schedular System)
    - 只有当该笔收入属于征税范围（即拥有一个"应税来源"）时，该收入才会被征税。如果没有对应的法律条文（Charging Provision），利润本身通常是不征税的。
  - 税率 (Main Rate)
    - **利润 > £250,000：适用 25% 税率。**
    - **利润 < £50,000：适用 19% 小企业税率。**
    - 介于两者之间：适用边际减免 (Marginal Relief)。
  - **完全且排他原则**
    - 一项开支若要从贸易利润中扣除，必须是完全且纯粹地（Wholly and Exclusively）为了贸易目的而产生的
    - **只要沾染了"个人用途" (Personal Benefit)，通常就不能扣除**
    - 如果一项支出既有商业目的，又有个人目的（例如董事的私人用车），且两者无法明确分割，那么全部支出均不可扣除。
  - 公司税登记 — 所需信息：来自英国公司注册处（Companies House）的登记详情。
  - 计算方法
    - 营业额 (Turnover) 减：贸易支出 (Trading Expenses) ↳ 包括：租金、员工工资、**供应商货款** = 贸易利润 (Trading Profits)
    - 加：投资收入/资本利得 = 总利润 (Total Profits)
    - 减：非贸易费用/捐赠 (Charges on Income) 如：**Gift Aid 捐款** = 应税总利润 (Taxable Total Profits)
    - 股息是利润的分配（Distribution），而不是费用的扣除。股息是在公司交完税之后，从剩余的净利润中支付给股东的。它不能用来抵税。
    - 贷款利息通常作为贸易支出（Trading Expense）处理（即作为贸易贷款关系的借方），直接减少贸易利润，而不是作为非贸易费用处理。
    - 只要纳税人是"公司 (Limited Company)"进行"慈善捐赠 (Charitable Donations/Gift Aid)"，记住它是从总收入/总利润中全额扣除的。
    - 公司税抵扣
      - **董事的薪酬是允许扣除的**
      - 薪水（Salaries）、租金（Rent）、员工工资（Wages）通常是"安全"的正确答案。遇到带有形容词如 "Significantly above"（远高于）或 "Personal"（个人的）选项时，通常意味着它们违反了"完全且排他"原则。
    - 亏损转销规则 隔离原则 (Ring-fencing) — 规则：**资本亏损不能用于抵销交易利润。** 处理方式：资本亏损只能抵销当期的"应税收益" (Chargeable Gains)。如果当期没有资本收益，则必须**向后结转 (Carried Forward)**，用于抵销未来的资本收益。
  - 贸易亏损减免 (Trading Loss Reliefs)
    - A. 开业亏损减免 (Start-up Loss Relief) — 规则：**经营前4年的亏损**，可以向前结转 (Carry back) 3年，抵扣当年的总收入 (General Income)。
    - B. 横向抵免 (Carry-across / Sideways Relief) — 规则：将亏损抵扣当年或上一年的总收入（如工资、利息等）。
    - C. 结转后期减免 (Carry-forward Relief) — 规则：将亏损向后结转，抵扣未来同一贸易产生的利润。
    - D. 停业亏损减免 (Terminal Loss Relief) — 规则：经营最后12个月的亏损，可以向前结转 (Carry back) 3年，但只能抵扣贸易利润 (Trading Profits)，不能抵扣总收入
    - 在处理公司亏损 (Trading Losses) 题目时，请遵循以下逻辑检查顺序：Current Year (当年)：当年有其他利润吗？Carry Back (回溯)：去年有利润吗？注意：贸易亏损可以抵扣去年的资本利得 (Chargeable Gains)！Carry Forward (前转)：未来有贸易利润吗？Terminal (期末)：公司倒闭了吗？
  - Capital Allowances（资本津贴）注意：合伙企业也可用
    - 第一步 年度投资津贴 Annual Investment Allowance (AIA)
      - 允许企业在购买符合条件的资产当年，扣除其成本的 100%。 关键限制：通常上限为 £1,000,000 (100万英镑)。
      - AIA 主要适用于：Plant and Machinery（厂房设备）Office Equipment（办公设备）Computers（电脑）Furniture（家具）Vans（货车）
      - 作用：减少企业的应税营业利润（Taxable Trading Profits）。
    - 第二步 减记津贴 Writing Down Allowance (WDA)
      - 对于超过 AIA 上限的部分，以及往年结转的资产池余额，每年可按固定比例扣除。 主资产池 (Main Pool) 费率： 18%。
      - 减少企业的应税营业利润
    - "先用 AIA 填满 100万，剩下的扔进池子和旧的一起乘 18%。"
- Capital Gains Tax 资本利得税
  - **个人处置资产**（如出售股票、第二套房产等）产生的收益，必须缴纳资本利得税 (Capital Gains Tax)
  - 针对出售公司股票的两种主要资本利得税（CGT）减免
    - Investors' Relief 投资者减免 — 非上市交易公司：公司必须是未上市的 (Unlisted) 且处于营业中 (Trading)。持有期限：股份必须持有至少 **3 年。** 非雇员/董事：**投资者在持有期间不能是公司的雇员或高管。** 结果：符合条件，**税率降至 10%。** 该减免的终身限额为 £1,000万
    - Business Asset Disposal Relief 商业资产处置减免 — 身份要求 **必须是雇员/董事** 持股要求 **至少 5%** 持有时间 **2 年** 终身限额 £100 万
- Stamp Duty
  - Issue of Shares（发行新股） — ❌ 无 Stamp Duty
  - Transfer of Shares（纸质） — ✅ Stamp Duty (0.5%)
  - Transfer of Shares（电子） — ✅ SDRT (通常 0.5%)
  - Purchase of Land土地和房地产交易 — ✅ SDLT
- 继承税法 — 商业财产减免 (Business Property Relief, BPR)
  - 转让人在转让前必须持有该相关商业财产**至少两年**
  - 配偶 (Spouse) 或民事伴侣 (Civil Partner) 之间的因死亡发生的转移，**时间是累积的，**而不是重置的。

7. TERMINATION OF BUSINESS

- Solvent winding up — 法定顺序 — 1**固定押记持有人** (Fixed Charge Holders)针对特定资产 2清算费用 (Expenses of Liquidation) 3优先债权人 (Preferential Creditors)如**员工工资、部分税务** 4规定部分 (Prescribed Part)为无担保债权人预留的资金 5**浮动押记持有人 (Floating Charge Holders)** 6无担保债权人 (Unsecured Creditors)
- Personal bankruptcy
  - 财产归属原则 (Vesting of Estate)
    - 当破产令下达后，破产人的财产会自动归属于破产受托人 (Trustee in Bankruptcy, TiB)。
    - 例外情况
      - 谋生工具 (Tools of the trade)：用于工作或业务的必要工具、车辆等。
      - 基本生活用品：满足破产人及其家庭基本需求的物品（如衣物、寝具、家具）。
  - 婚姻住所的处理 (The Matrimonial Home)
    - 权益转移：破产人在房屋中的实益权益 (Beneficial Interest) 会转移给 TiB。
    - 联权共有断裂 (Severance of Joint Tenancy)：如果房屋是夫妻 Joint Tenancy（联权共有），破产会自动将其转换为 Tenancy in Common（分权共有），TiB 持有破产人的部分份额，配偶持有另一份。
    - 出售房屋需要法院命令 (Order for Sale)。如果配偶拒绝出售（通常都会拒绝），TiB 必须根据 TOLATA 1996 (Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996) 向法院申请出售令 (Court Order)。
- Corporate insolvency
  - Administration管理程序
    - 法定目标层级 — 首要目标 (Primary Objective) **拯救公司**作为持续经营实体。次要目标 (Secondary Objective)（仅当首要目标不可行时适用） 为全体债权人实现比立即清盘**更好的结果。** 第三目标 (Tertiary Objective)（仅当次要目标也不可行时适用） 变现资产以**分配**给有担保/优先债权人。
    - Administrator's Opinion = Specific Statutory Purpose (具体的法定目的) + Likelihood of Success (成功的可能性)
  - Company Voluntary Arrangement (CVA)公司自愿安排
    - 公司自愿安排使公司能够订立自愿安排以清偿其债务，从而避免破产程序。该安排由一名破产执业人执行和监督，对公司的所有债权人均有约束力，包括那些未知的以及未被送达相关会议通知的债权人（只要他们不是被故意排除在外的）
    - 小型公司 (Small Company) 有资格申请最长 28天 的暂缓执行令（Moratorium）。
    - **CVA允许董事继续掌权**
  - Liquidation 清盘
    - 一旦发出清盘令，**官方破产管理人 (Official Receiver, OR)** 自动成为清盘人 (Liquidator)
    - 僵局 (Deadlock) — 当一家私人公司（特别是类似合伙企业的公司，即 Quasi-partnership）陷入无法解决的管理僵局时，法院认为继续维持公司存在已不再公正
  - Wrongful trading不当交易（只需疏忽，难度低）
    - 标准 (The Test) 清盘人需要在相对可能性 (Balance of Probabilities) 上证明：董事在某时点，**已知晓 (knew) 或 理应认定** (ought to have concluded)：👉 **"公司已没有合理希望避免破产清算"**
    - 抗辩理由 (Defence)：董事必须证明他们采取了**每一步措施** (took every step) 来最小化债权人的潜在损失。
  - Fraudulent trading 欺诈性交易（难度高） — 要**证明不诚实意图** (Intent to defraud)
  - 优惠交易 (Preference)
    - 指债务人在破产前向某个债权人（Creditor）偿还债务或提供担保，使其处于比破产清算时更优越的地位。
    - 要成功撤销必须证明
      - 交易发生在相关时间内 (Relevant Time)。
      - 债务人在当时已经无力偿债 (Insolvent)，或因该交易变得无力偿债。
      - 债务人有给予优惠的意愿 (Desire to prefer)。
    - 相关时间 (Relevant Time)

收款人身份	追溯期 (从呈请日算起)	意愿推定
关联人 (Associate)如：配偶、亲戚、商业伙伴	2 年	推定存在(Presumed desire to prefer)
非关联人如：普通商业债权人、普通朋友	6 个月	必须证明(Must prove desire)

  - 各个交易的时间对比

可撤销交易	非关联人 (Unconnected Person)	关联人 (Connected Person)	法律依据
Floating Charge (浮动押记)	12个月	2年	Insolvency Act 1986 section 245
Preference (优惠交易)	6个月	2年	Insolvency Act 1986 section 239
Transaction at an Undervalue (低价交易)	2年	2年（不区分）	Insolvency Act 1986 section 238

- LLP自愿除名 (Voluntary Strike-off) 关键原则：3个月冷静期 — 申请除名前的3个月内，LLP 必须未曾：更名 (Changed name) + 进行交易 (Traded) + **有偿处置财产 (Disposed of property for value)** 此外，目前不得卷入法律程序。
- "视为"无力偿还债务 (Deemed unable to pay its debts)
  - 1债权人送达了法定偿债书 (Statutory Demand)。
  - **2债务金额超过 £750。**
  - **3公司在 3周 (3 weeks) 内未偿还、未提供担保或未达成和解。**
- Members' Voluntary Liquidation (MVL)成员自愿清盘
  - 这是有偿付能力（Solvent）的公司或 LLP 结束业务的标准法律程序。
  - 1.偿付能力声明Declaration of Solvency 指定成员必须宣誓声明 LLP 有能力在 12 个月内偿还所有债务。
  - 2.任命清盘人Appointment of Liquidator 成员（Members）控制大局，任命清盘人来变现资产。
  - 3.分配资产Distribution of Assets 清偿债务后，剩余资产分配给成员。

8. ETHICS & PROFESSIONAL CONDUCT (补充)

- 除外条款
  - 股份（Shares）属于特定投资 (Specified Investments)。律师协助客户买卖股份（如谈判、安排交易），属于受监管的活动 (Regulated Activities)
  - 律师通常没有获得 Financial Conduct Authority (FCA) 的授权。但是，并购业务（M&A）必然涉及买卖股票（Shares），这属于"受监管的活动" (Regulated Activity)。为了避免违法，**律师必须依赖 RAO (Regulated Activities Order) 中的"除外条款" (Exclusions)。**
  - 如果交易满足以下条件，律师的建议行为不被视为受监管活动：股份占比 ≥ 50% 交易涉及的股份拥有公司 50%或以上 的表决权。或者：**控制权转移** (Control) 即使股份 < 50%，**如果该股份与买方已持有的股份合计**，能使买方获得公司的日常控制权。商业目的 收购是为**了经营公司**，而非单纯的财务投资。
- FSMA 第21条
  - 任何人不得在业务过程中传达从事投资活动的邀请或诱因 (Invitation or inducement to engage in investment activity)。
  - 如果违反这一条，即构成刑事犯罪 (Criminal Offence)。但是，法律提供了两个关键的例外情况 (Exceptions)，只要满足其中之一，就不算违法：例外 1： 发出该通讯的人本身**是授权人士** (Authorised Person)；（例如：获得FCA授权的银行、经纪商）例外 2： 该通讯的内容已经**由授权人士批准** (Approved by an Authorised Person)。
  - 在处理 FSMA 第21条的问题时，请遵循以下流程图：1. 是金融宣传吗？(Yes) 2. 发出人是授权人士吗？(No) 3. 内容被授权人士批准了吗？(Yes) 如果第3步是 Yes，则完全合法 (No Offence)。不要被"尽职调查 (Due Diligence)"等抗辩选项迷惑，抗辩是针对已构成的犯罪而言的，这里根本无罪。

小红书号:1160152398